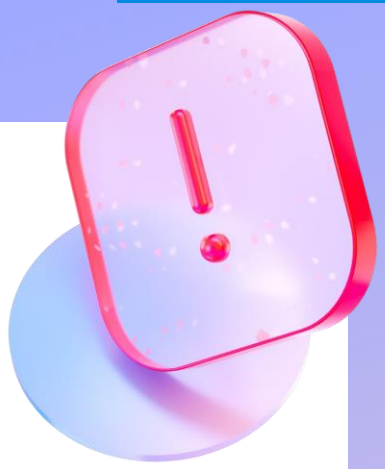
ПОДАРКИ И ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

МГТС

Памятка



ПОДАРОК –

любая ценность, передаваемая или получаемая безвозмездно.

- Букет цветов, конфеты, шампанское, книги
- Предметы с изображением бренда компании (одежда, кружки, флеш карты и т.д.)
- Блокнот для записей, ручка

ДЕЛОВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО –

различные расходы компании и третьих лиц по приему и обслуживанию представителей других организаций с целью установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества.

- Деловые завтраки/обеды/ужины в составе мероприятий делового гостеприимства (конференция, культурная программа и др.)
- Мероприятия с участием клиентов/контрагентов, на которых Компания выступает в роли организатора, например, выставки, спортивные мероприятия и т.п.
- Поездка/проживание, связанные с необходимостью посетить деловую конференцию

Деловые завтраки/обеды/ужины в качестве самостоятельного события относятся к представительским расходам и регулируются ПТ-МГТС-048 «Представительские расходы»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ПОДАРКИ И ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

- Согласованы в соответствии с Политикой МГТС, соответствуют требованиям контрагентов (ЛНА, договоры)
- Нерегулярны (не более 4 раз в течение календарного года в адрес 1 получателя)
- Разумны по стоимости и соответствуют установленным политикой лимитам: 3000 руб. – государственные служащие* / 10 000 руб. – третьи лица
- Должны быть надлежащим образом отражены в бухгалтерском учете и финансовой отчетности Компании
- Имеют законную деловую цель
- Не направлены на предоставление незаконных льгот и преференций
- Не являются экстравагантными (роскошными) (например, коллекция антикварных ваз)
- Не запрещены законодательством (например, огнестрельное оружие)
- Соответствуют обычаям делового оборота (поведения), культурным традициям, обстоятельствам (например, национальный праздник)

*Под государственными служащими понимаются лица, установленные пп. 2, 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ПОДАРКИ И ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

- В форме денежных средств и их эквивалентов. Например: подарочные сертификаты с возможностью обналичивания, ценные бумаги, драгоценные металлы (камни), денежные и дорожные чеки, криптовалюта, займы и т.д.
- С целью оказать влияние (давление) на получателя и(или) вознаградить его в обмен на встречное предоставление. Например: сотрудничество, услугу любого рода и др.
- В период проведения тендера (процедуры закупок), переговоров/принятия деловых решений, принятия решения контролирующим (надзорным) органом и т.п.

Последствия: применение дисциплинарных, административных, гражданско-правовых и даже уголовных мер